

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5559/2538

นาง สิ่ง วงศ์มหา
นาย ประพันธ์ บุญกลิ่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสารั่วพร้อมลวดหนามซึ่งรูกล้าที่ดินโจทก์ออกไปจากที่ดินโจทก์จำเลยที่3ให้การสู้คดีไว้แต่เพียงว่าจำเลยที่3ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยสุจริตไม่ได้ให้การว่าจำเลยที่3ปลูกสร้างทาว์นเฮาส์รูกล้าที่ดินโจทก์โดยสุจริตการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างรูกล้าของจำเลยเป็นการก่อสร้างโดยสุจริตและพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่3แต่ไม่ตัดสินชี้ชัดความที่จะไปว่ากล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1312นั้นจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา คำขอของโจทก์ที่ว่าให้จำเลยที่3รื้อถอนส่วนที่รูกล้าออกไปจากแนวเขตที่ดินโจทก์หากจำเลยที่3ไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยที่3เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นหากจำเลยที่3ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลโจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา296ทวิได้อยู่แล้วโจทก์จะขอรื้อถอนกำแพงทาว์นเฮาส์ส่วนที่รูกล้าของจำเลยที่3เองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยที่3เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1419 จำเลยทั้งสาม เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดกับที่ดินโจทก์ในปี 2539 จำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 ปักเสาเข็มรั้วลวดหนามถมดินรูกล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสารั้วพร้อมลวดหนามซึ่งรูกล้าที่ดินของโจทก์ ออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมรื้อถอน ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนได้เองโดยจำเลยทั้งสามเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ปักเสารั้วรูกล้าที่ดินโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 กั้นรั้วลวดหนามและถมดินในที่ดินของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยสุจริต สิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ไม่ได้ทำทางน้ำไหลจากหลังคาให้ไหลเข้าไปในที่ดินโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนส่วนที่รูกล้าออกไปจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ หากไม่ยอมรื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 แต่ไม่ตัดสิทธิคู่ความที่จะไปว่ากล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1419 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 3 งาน 31.2 ตารางวาจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดกับที่ดินโจทก์ทางด้านทิศใต้ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสาเข็มพร้อมลวดหนามซึ่งรูกำลังที่ดินโจทก์ออกไปจากที่ดินโจทก์ระหว่างการพิจารณาโจทก์และจำเลยทั้งสามแถลงร่วมกันรับข้อเท็จจริงว่า เสาเข็มลวดหนามที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ปักกันนั้นมิได้รูกำลังที่ดินโจทก์ คงเหลือแต่กำแพงทาวนเฮาส์ ของจำเลยที่ 3 เท่านั้นที่รูกำลังที่ดินโจทก์ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2534 ซึ่งโจทก์แถลงเรียกร้องให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่กำแพงทาวนเฮาส์ รูกำลังเข้าไปในที่โจทก์เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ฝ่ายจำเลยแถลงว่าจะไปดำเนินการทำกำแพงส่วนที่รูกำลังเข้าไปในที่ดินโจทก์มิให้รูกำลังต่อไป และโจทก์ยอมรับว่า ถ้าฝ่ายจำเลยทำได้เช่นนั้นก็ไม่ติดใจใด ๆ อีก ดังนั้น ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า กำแพงทาวนเฮาส์ของจำเลยที่ 3 รูกำลังเข้าไปในที่ดินโจทก์ คดีนี้จำเลยที่ 3 ให้การสู้คดีไว้แต่เพียงว่า จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยสุจริต ไม่ได้ให้การว่าจำเลยที่ 3 ปลูกสร้างทาวนเฮาส์ รูกำลังที่ดินโจทก์โดยสุจริต ทั้งศาลชั้นต้นก็มีได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อนี้ไว้ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างรูกำลังของจำเลยเป็นการก่อสร้างโดยสุจริตและพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 แต่ไม่ตัดสินสิทธิคู่ความที่จะไปกล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 นั้น จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาคำขอของโจทก์ที่ว่าให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนส่วนที่รูกำลังออกไปจากแนวเขตที่ดินโจทก์ หากจำเลยที่ 3 ไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น เห็นว่าหากจำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล โจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้วโจทก์จะขอรื้อถอนคำแพ่งทาวน์เฮาส์ ส่วนที่รื้อถอนของจำเลยที่ 3 เองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายได้ไม่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนส่วนที่รื้อถอนออกไปจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ตักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ